

WIR3

BULME - Jahrgang 4

Moritz — 03.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung in das Recht & Geschäftsfähigkeit	2
1.1	1. Grundbegriffe des Rechts	2
1.2	2. Rechtssubjekte und Rechtsfähigkeit	2
1.3	3. Geschäftsfähigkeit nach dem ABGB	2
1.3.1	Altersstufen der Geschäftsfähigkeit	2

1 Einführung in das Recht & Geschäftsfähigkeit

02.10.2026

1.1 1. Grundbegriffe des Rechts

Definition: Rechtsordnung

Die Gesamtheit aller verbindlichen Rechtsnormen eines Staates zur Gewährleistung von sozialem Frieden, geordnetem Zusammenleben und konfliktfreier Streitbeilegung.

Stufenbau der Rechtsordnung

In Österreich baut sich die Rechtsordnung hierarchisch auf:

1. **Grundprinzipien der Bundesverfassung** (Baugesetze: demokratisch, republikanisch, bundesstaatlich, rechtsstaatlich, gewaltentrennend, liberal)
2. **EU-Recht** (Primär- und Sekundärrecht mit Anwendungsvorrang)
3. **Bundesverfassungsgesetze (B-VG)** und Landesverfassungen
4. **Einfache Gesetze** (z. B. ABGB, StGB, StVO, KSchG, SchUG, AngG)
5. **Verordnungen** (generell-abstrakte Vollzugsnormen der Verwaltung)
6. **Individuelle Rechtsakte** (Bescheide, Gerichtsurteile, Beschlüsse)
7. **Exekution** (Vollstreckung durch staatlichen Zwang)

1.2 2. Rechtssubjekte und Rechtsfähigkeit

Definition: Rechtsfähigkeit

Die Fähigkeit einer natürlichen oder juristischen Person, Träger von Rechten und Pflichten zu sein. Sie beginnt bei natürlichen Personen mit der vollendeten Geburt und endet mit dem Tod.

1.3 3. Geschäftsfähigkeit nach dem ABGB

Voraussetzung der Geschäftsfähigkeit (§ 865 ABGB)

Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit, sich durch eigenes rechtsgeschäftliches Handeln (z. B. Verträge) zu berechtigen und zu verpflichten. Sie setzt Entscheidungsfähigkeit und ein bestimmtes Alter voraus.

1.3.1 Altersstufen der Geschäftsfähigkeit

Wurstsemmelparagraph (§ 170 Abs. 3 ABGB)

Schließt ein minderjähriges Kind ein Geschäft ab, das von Unmündigen seines Alters üblicherweise geschlossen wird und eine geringfügige Angelegenheit des täglichen Lebens betrifft, so wird dieses Geschäft mit der Erfüllung der das Kind treffenden Pflichten rückwirkend rechtswirksam.

Taschengeld- und Alltagsgeschäfte

- **Kinder (0–7 Jahre):** Vollkommen geschäftsunfähig. Ausnahme: Schenkungen zu ihrem Vorteil oder kleine Alltagsgeschäfte nach dem Wurstsemmelparagraphen (§ 170 Abs. 3 ABGB).
- **Unmündige Minderjährige (7–14 Jahre):** Beschränkt geschäftsfähig. Können bloß zu ihrem Vorteil gemachte Versprechen annehmen und geringfügige Geschäfte tätigen.

- **Mündige Minderjährige (14–18 Jahre):** Können über Einkommen aus eigenem Erwerb frei verfügen, solange die Befriedigung ihrer Lebensbedürfnisse nicht gefährdet wird. Dienstverträge selbstständig abschließen (ausgenommen Lehr- oder Ausbildungsverträge).
- **Volljährige (18+ Jahre):** Volle Geschäftsfähigkeit bei gegebener Entscheidungsfähigkeit.

Wichtig!

Wird ein Vertrag von einem Geschäftsunfähigen ohne Genehmigung des gesetzlichen Vertreters geschlossen, ist das Geschäft absolut nichtig!